黄埔九佛“8·10”一般道路交通事故调查报告

2024年8月10日10时36分，江**驾驶粤AC066**号轻型仓栅式货车沿凤凰五路中心双黄实线以南第二条机动车道由西往东行驶至广州市黄埔区凤凰五路进知明路东1980米处左转弯，遇甘**驾驶粤A3161**号重型自卸货车沿同道路第一条机动车道同向行驶至此处。结果，两车发生碰撞，造成江**受伤及车辆损坏的交通事故。事后，江**经医院抢救无效于当日死亡。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）及《广州市生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》（穗安监〔2018〕232号）相关规定，区交警大队经过初步调查，认定本次事故属于经营性道路运输车辆造成1人死亡且对事故发生同等以上责任的一般道路交通事故。根据有关规定，经区政府批准，由区应急管理局牵头，区公安分局、区建设和交通局、九佛街道办事处、区总工会、番禺区应急管理局、增城区应急管理局有关人员成立黄埔九佛“8·10”一般道路交通事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查处理工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重

实效”的原则，通过现场查看、调查取证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员的处理建议，以及加强和改进工作的措施建议。

经调查认定，黄埔九佛“8·10”一般道路交通事故是一起生产经营性道路交通责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生详细经过

2024 年 8 月 10 日上午，甘**驾驶粤 A3161**号重型自卸货车前往从化区太平镇的小桔充电站进行充能。10 时 36 分，江**驾驶粤 AC066**号轻型仓栅式货车沿凤凰五路中心双黄实线以南第二条机动车道由西往东行驶至广州市黄埔区凤凰五路进知明路东 1980 米处违反禁止标线指示突然左转弯，遇甘**驾驶粤 A3161**号重型自卸货车沿凤凰五路中心双黄实线以南第一条机动车道由西往东超速行驶至广州市黄埔区凤凰五路进知明路东 1980 米处。结果，两车发生碰撞，甘**驾驶粤 A3161**号重型自卸货车撞上了江**驾驶粤 AC066**号轻型仓栅式货车的驾驶室和货仓中间位置并向前推进大概 10 米的距离，造成江**受伤及车辆损坏。10 时 39 分，甘**立刻下车查看情况并拨打了 110 报警及 120 急救中心电话。10 时 54 分，黄埔交警大队民警到达事故现场，现场设置警戒，疏导道路车辆，勘察事故现场。11 时 1

分，广州市白云区钟落潭镇卫生院120医务人员到达事故现场，经判定，江**伤势较重，医务人员立即将其送往了岭南医院抢救。11时59分，现场勘查结束并清理完毕，交通恢复正常。江**经医院抢救无效于当日晚上死亡。

（二）事发道路情况

事发地点为广州市黄埔区凤凰五路进知明路东1980米处，双向四车道，中心双黄实线分隔，设有限速50km/h标志，机动车道南北两侧设有非机动车道、人行横道及无阻碍通道、非机动车指引标志，完好的沥青路面。道路业主单位：黄埔区住房和城乡建设局，养护单位：广州开发区市政设施管理中心。

经调查，事发路段不在重点路段“三必上”范围，视线良好，有相应标志标线，完好的沥青路面。存在问题：事发路段人行横道标线模糊，部分路面坑洼不平。事发路段近三年无一般程序处理的交通事故。

（三）事故现场勘查情况

发生事故的粤AC066**号轻型仓栅式货车车身存在碰撞破损痕迹。道路地面为干燥沥青路面，无异常。

（四）事故车辆情况

1.粤AC066号轻型仓栅式货车**，登记车主：广州绿色慧联汽车服务有限公司（实际使用人:江**），登记性质：货运，登记地址：广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心15号楼210室，有购买交强险及商业险，车辆状

态：违法未处理;事故未处理（本次事故未处理）。经查询六合一系统，近三年无一般程序交通事故记录，交通违法记录2宗，具体违法行为：驾驶机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上不按规定车道行驶的（1宗），机动车通过有灯控路口时，不按所需行进方向驶入导向车道的（1宗）。

事发时粤AC066**号轻型仓栅式货车有载货，未超载;经委托广东安盈汽车保险事故咨询服务有限公司对肇事粤AC066**号轻型仓栅式货车车辆性能进行检验，检验结果:粤AC066**号轻型仓栅式货车的制动性能合格，转向性能合格。

2.粤A3161号重型自卸货车**，登记车主：广东港粤通智能物流有限公司，登记性质：货运，登记地址：广州市增城区中新镇大田工业区，有购买交强险及商业险，车辆状态:违法未处理;事故未处理（本次事故未处理）。经查询六合一系统，近三年无一般程序交通事故记录，交通违法记录3宗，具体违法行为：因交通事故导致车辆号牌损坏、残缺或号牌老化、褪色等非人为因素影响号牌识认的（1宗），机动车载物行驶时遗洒、飘散载运物的（1宗），驾驶机动车违反禁令标志指示的（1宗）。

事发时粤A3161**号重型自卸货车未载货，经委托广东安盈汽车保险事故咨询服务有限公司对肇事粤A3161**号重型自卸货车车辆性能、车速进行检验，检验结果:粤A3161**号重型自卸货车的制动性能合格，转向性能合格；碰撞时的行驶速度为72.00km/h，后经广东中法司法鉴定中心再次进

行痕迹司法鉴定，确认粤 A3161**碰撞时的行驶速度为 77km/h，超过事发道路的 50km/h 限速的百分之五十以上。

（五）涉事单位情况

1.广东港粤通智能物流有限公司（以下简称港粤通公司），粤 A3161**号重型自卸货车的所有单位。统一社会信用代码：91440118MACR1R****；公司类型：有限责任公司（法人独资）；属地管辖：广州市增城区，登记地址：广州市增城区中新镇大田工业区，经营范围：道路普通货物运输，货物专用运输。持有广州市增城区交通运输局核发的《道路运输经营许可证》（粤交运管许可穗字 44010014****），有效期：2023 年 11 月 07 日至 2027 年 11 月 06 日。

该公司现有驾驶员 116 名，公司名下共有大型新能源汽车（电能）95 辆，使用性质均为货运，全部车辆均已年检。该公司总经理黄东海为安全生产第一责任人，下设安全生产领导小组，副总经理黎**兼任安全主任，运输部经理兼车队长陈喜华负责安全生产，资料员、监控员负责安全生产台账资料以及监控管理。公司制定了安全管理相关制度，定期对从业人员开展安全教育培训，开展了风险辨识和隐患排查，但隐患排查重点针对行车线路以及车辆本身的问题。针对车辆在现场装载货物的过程中，风险辨识及隐患排查落实不到位，未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

2.广州绿色慧联汽车服务有限公司（以下简称广州绿色慧联公司），涉事粤 AC066**号轻型仓栅式货车的所有公司。统一社会信用代码：91440101MA5CUA****；公司类型：有

限责任公司（法人独资）；属地管辖：广州市番禺区；登记地址：广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心15号楼210室，经营范围：批发业。

绿色慧联公司主要业务为新能源小型汽车租赁，公司名下共有小型新能源汽车3531辆，其中货运车辆3478辆，逾期未年检车辆5辆。浙江绿色慧联汽车服务公司（浙江绿色慧联公司）于2021年与深圳市啦啦公司有限公司签署车辆租赁框架合同，由浙江绿色慧联公司及其子公司、分支机构向深圳市啦啦公司有限公司（以下简称啦啦公司）子公司、分支机构及关联公司提供车辆租赁服务。广州绿色慧联公司属于浙江绿色慧联汽车服务公司子公司，目前向啦啦公司在租车辆600余辆，啦啦公司旗下各地子公司在客户需要租赁车辆时，签署网络合同后从绿色慧联公司提车。2023年8月25日，江**向啦啦公司旗下子公司佛山吉吉货运有限公司租赁粤AC066**号轻型厢式货车从事个体生意。

经查，绿色慧联公司建立了相关安全生产管理制度，定期进行车辆维修保养、年检，督促客户及时处理交通违章工作记录。客户提车前会被要求参加公司组织的岗前培训，车辆租赁期间公司会对客户进行定期线上学习教育。

3.深圳市啦啦配送有限公司（以下简称啦啦公司），粤AC066**号轻型仓栅式货车的租赁公司。统一社会信用代码：91440300359214****；公司类型：有限责任公司（港澳台法人独资）；属地管辖：深圳市龙华区;登记地址：深圳市龙华区福城街道新和社区观澜大道54-6楼房六112，经营范围：

货物搬运，国内货运代理，汽车租赁、道路普通货运等。

啦啦公司与浙江绿色慧联公司签订车辆租赁框架合同，从绿色慧联公司租赁的车辆供旗下公司租赁给个人从事货运业务。经查，啦啦公司对租赁车辆的驾驶员开展了岗前审核和一对一安全教育培训，用车期间啦啦公司会定期开展日常安全教育和线上考试并记录，同时督促客户及时处理交通违章。

（六）车辆实际情况

粤 A3161**号重型自卸货车的所有单位是港粤通公司，为新能源电能货车,是港粤通公司于 2024 年 1 月 17 日购入。2024 年 5 月 27 日，甘**入职港粤通公司后，粤 A3161**号重型自卸货车被分配由甘**进行驾驶，此前粤 A3161**号重型自卸货车未分配驾驶员，为新车。根据港粤通公司管理规定，车辆日常管理由车队长陈喜华负责，驾驶员根据每天的工作安排，从保安室取车钥匙后使用车辆，结束工作后再归还钥匙和车辆，每个出车工作日驾驶员需进行开车前、驾驶中和还车后的三次检查并记录。车辆日常的维修保养均由公司负责，车上装有动态监控和卫星定位，由第三方公司进行监管。

粤 AC066**号轻型仓栅式货车的所有单位为绿色慧联公司。2021 年，绿色慧联公司与啦啦公司签订租赁合同，合同规定绿色慧联公司需向啦啦公司子公司、分支机构及关联公司租赁车辆，啦啦公司旗下子公司在客户签署网络合同后从绿色慧联公司提车。2023 年 8 月 25 日，江**向啦啦公司

旗下佛山吉吉货运有限公司租赁粤 AC066**号轻型仓栅式货车从事个体生意。

（七）事故相关人员基本情况

1.江**，粤 AC066**号轻型仓栅式货车实际驾驶人，男，汉族，58 岁，死亡，工作单位：无，持有效期内的 C1C6E 类型驾驶证，驾龄 33 年。经查询六合一系统，驾驶证状态：事故未处理（本次事故），近三年无一般程序交通事故记录（本次事故除外），有 6 宗交通违法记录，均已处理。经委托广东正孚法医毒物司法鉴定所对江**的血液检材进行酒精定性定量测定，鉴定结论：“江**的血液检材”中未检出乙醇（酒精）成分。经委托广东省广州市黄埔区公安司法鉴定中心对江**尸体进行死因鉴定，鉴定意见：江**符合颅脑损伤合并胸部闭合性损伤死亡。

2.甘**，粤 A3161**号重型自卸货车实际驾驶人，男，汉族，45 岁，工作单位：广东港粤通智能物流有限公司。经查询六合一系统，持有效期内的 A2 类型驾驶证及从业人员资格证，驾龄 23 年，近三年无一般程序交通事故记录（本次事故除外），9 宗交通违法记录，均已处理。经查，甘**无涉酒，无涉毒驾驶机动车的情况。

3.黎**，男，41 岁，广东港粤通智能物流有限公司副总经理兼安全主任。

4.缪**，男，32 岁，深圳市啦啦配送有限公司区域经理，负责广州及佛山区域业务。

5.王**，男，41 岁，广州绿色慧联汽车服务有限公司营

销管理。

（八）事故人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成1人死亡，两车受损。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB 6721-1986)，本起事故造成直接经济损失约为90万元。

二、事故应急救援处置效果评价

事故发生后，甘**于10时39分拨打110报警及120急救中心电话。黄埔区公安分局接市局110转来警情后，迅速通知辖区中队值班民警、医疗部门及拯救队前往现场处置。10时54分，黄埔大队民警到场，11时1分，广州市白云区钟落潭镇卫生院120医务人员到场。各职能部门按各自职责迅速开展工作。现场警力有设置现场警戒区域、保护现场、疏导现场周边交通及开展现场勘查。由于伤者江**伤势较重，被直接送往中山大学附属第三医院岭南医院治疗，经完善相关检查，诊断为：颅内多发挫伤，蛛网膜下腔出血，血气胸。医院开通绿色通道，同时请心胸外科会诊并协助抢救,黄埔交警大队副大队长张欢到医院协调伤者救治事项。11时59分，现场勘查结束并清理完毕，交通恢复正常。经评估，本次事故应急处置及时、得当，未造成次生事故。

三、事故原因认定

经调查认定，江**驾驶粤AC066**号轻型仓栅式货车上道路行驶时违反禁止标线指示掉头，其过错行为是导致事故

发生的同等原因；甘**驾驶粤 A3161**号重型自卸货车超过限速标志标明的最高时速、未按照操作规范安全驾驶，其过错行为是导致事故发生的同等原因。

四、生产经营单位调查过程中发现的其他主要问题

港粤通公司未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施及时发现并消除事故隐患。

事故发生前，港粤通公司工地车辆装运现场的监管人员不足，主要由驾驶员本人进行监管，由于驾驶员安全意识不够强，对车辆装载超重，装载物洒落等风险隐患辨识不到位，造成交通违法行为较多，其中机动车载物行驶时遗洒、飘散载运物 23 宗,驾驶货运机动车载物超过最大允许总质量百分之三十以上未达到百分之五十 10 宗，驾驶货运机动车超过规定时速百分之十以上未达到百分之二十 4 宗。存在未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患的问题。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款、第二款[1]的规定。

五、事故责任认定和责任者的处理意见

为深刻吸取事故教训，严肃追究相关责任单位和责任人的责任，教育有关人员，提高安全管理意识，防止同类事故再次发生，依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民

1、《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款、第二款：“生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患……”

共和国道路交通安全法》等有关法律法规的规定，本着实事求是、尊重科学和“四不放过”的原则，对事故责任人及对事故调查中发现的问题提出如下处理意见:

（一）免予行政处罚的人员（1人）

江，事故车辆驾驶员**。作为粤AC066**号轻型仓栅式货车的驾驶员，在事故发生道路未按照操作规范安全驾驶，在行驶时违反禁止标线指示掉头，其过错行为是事故发生的同等原因。其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第四十四条[2]、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四十九条第一款[3]的相关规定，鉴于其在事故中死亡，免予对江**进行行政处罚。

（二）建议给予行政处罚的单位（1家）

港粤通公司。作为运输企业，对车辆装运现场的监管不到位，风险隐患辨识和评估不够，未能及时消除员工的危险行为和车辆的危险状态，造成交通违法行为较多。存在未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患的问题，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款、第二款的规定。建议由其注册所在地的行业主管部门依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第一款第四项[4]的规定给予其相应

2、《中华人民共和国道路交通安全法》第四十四条：“机动车通过交叉路口，应当按照交通信号灯、交通标志、交通标线或者交通警察的指挥通过……”

3、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四十九条第一款：“机动车在有禁止掉头或者禁止左转弯标志、标线的地点以及在铁路道口、人行横道、桥梁、急弯、陡坡、隧道或者容易发生危险的路段，不得掉头。”

4、《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第一款第四项：“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下

的行政处罚，处理结果书面报广州市黄埔区安全生产委员会办公室备案。

（三）建议给予行政处罚的人员（1人）

甘，事故车辆驾驶员。**作为粤A3161**号重型自卸货车的实际驾驶人，在事故发生道路未按照操作规范安全驾驶，事发时车速为77km/h，超过道路限速标志标明的最高时速（50km/h），其过错行为是导致事故发生的同等原因。其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条第一款[5]、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四十五条第一款[6]的相关规定，建议由广州市公安局黄埔区分局依法调查处理。

（四）建议给予其他处理的人员（1人）

黎。港粤通公司副总经理兼安全主任。**黎**作为港粤通公司安全生产主要管理人员，对公司的风险隐患辨识和评估不够，未能及时消除员工的危险行为和车辆的危险状态，存在未履行组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施的问题，建议由其公司注册所在地的行业主管部门进行约谈处理，并将处理结果上报广州市黄埔区安全生产委员会办公室备案。

六、事故防范和整改措施

的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任:（四）未建立安全风险分级管控制度或者未按照安全风险分级采取相应管控措施的。”

5、《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条第一款：“机动车上道路行驶，不得超过限速标志标明的最高时速。在没有限速标志的路段，应当保持安全车速……”

6、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四十五条第一款：“机动车在道路上行驶不得超过限速标志、标线标明的速度……”

为了认真吸取事故教训，举一反三，及时采取措施，堵塞漏洞，防止类似事故发生，各有关部门严格按照“管行业必须管安全管应急、管业务必须管安全管应急、管生产经营必须管安全管应急”的原则，切实加强本行业领域的业务管理和安全管理，提出以下对策措施和建议:

（一）港粤通公司应认真吸取本次事故的深刻教训，将本次事故在全公司进行通报，加强公司驾驶员的安全管理，教育全体员工严格遵守国家法律法规和各项规章制度，认真落实“安全驾驶、文明驾驶”规定。同时，要落实危险源辨识和评估，及时消除工地、车辆的重大危险源，提高规范化安全生产监督管理。

（二）广州绿色慧联公司应从本次事故中吸取经验教训，将本次事故在全公司进行通报，加强对租赁车辆的安全监管和对客户的安全教育培训，警示客户要严格遵守国家交通法律法规，切勿违法驾驶。

（三）啦啦公司应从本次事故中吸取经验教训，将本次事故在全公司进行通报，加强对公司客户的审查和安全教育培训，强化对租赁客户的交通安全教育培训，规范公司的租赁业务工作。

（四）建议广州开发区市政设施管理中心对事发路段人行横道标线进行优化，对部分坑洼不平路面进行填补。

（五）九佛街道应加强对辖区交通安全监督管理，对辖区居民进行交通安全的宣传教育，提高居民安全意识。

（六）企业注册所在地的政府职能部门应继续加大对运输企业的监督管理，督促道路运输企业落实安全生产主体责任，加强安全培训教育和隐患排查治理工作，提高驾驶员安全意识，切实做到“安全驾驶、文明驾驶”，从根源上遏制类似事故的发生。